משמרת
חברה לשירותי נאמנות בע"מ

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')**

**של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-05/08/2026

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד', ה-05/08/2026 בשעה ~~10~~15:00 לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לפקס שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל Bonds@mtrust.co.il

**חלק ראשון – פרטי החברה ואמצעי הגשת כתב ההצבעה**

| | |
|---|---|
| שם מנפיק התעודה: | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ |
| מספר התעודה: | 1198035 |
| מקום כינוס האסיפה ומועדה: | יום ד', ה-05/08/2026 ללא התכנסות בפועל בשעה 00:~~16~~21 |
| המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: | יום ד', ה-05/08/2026 בשעה 00:~~10~~15 |

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך. או;
- באמצעות פקס מספר 03-6374344. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Bonds@mtrust.co.il

**יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.**

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

**כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות. לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.**

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחי הנאמן באתר האינטרנט של הבורסה http://www.tase.co.il

**מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה.**

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')**

**של ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-05/08/2026

**חלק שני – מילוי פרטי המחזיק**

שם המחזיק _____

מספר תעודת זהות[2]/ מספר חברה פרטית/ מספר חברה ציבורית של המחזיק _____

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות _____

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו _____

טלפון של מיופה הכח _____

פקס של מיופה הכח _____

דואר אלקטרוני של מיופה הכח _____

מספר אגרות החוב (סדרה ב') של המחזיק במועד הקובע _____

[2] אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו;

אני המחזיק / מיופה כח **[מחק את המיותר]** אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה **(יום ד', ה-29/07/2026)** המחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

☐ המחזיק הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה (נא לפרט בטבלה מטה):

| תיאור הזכות: | שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק | מועד פירעון סופי של החוב | זהות הצדדים הרלבנטיים |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

או

☐ אינני בעל זכויות נשיה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי עניין בחברה

הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:

א- המחזיק הרשום לעיל הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע -: (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה, ו/או; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ב- המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;

ג- המחזיק הרשום לעיל הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ד- המחזיק הרשום לעיל הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך או כל תאגיד אחר הקשור בו או מי מטעמו;

ה- המחזיק הרשום לעיל נמנה על בעלי עניין בחברה ו/או בעל מניות אשר היה בעל השפעה על ניהול החברה, לרבות תאגיד/ים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

ו- המחזיק הרשום לעיל הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך);

או

המחזיק הרשום לעיל אינו נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים א' עד וכולל ו' לעיל.

<u>תלות</u> (יש לבחור <u>אחת</u> מבין שתי האפשרויות להלן):

☐ המחזיק הרשום הינו בעל תלות בחברה במי מטעמה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

**או-**

☐ המחזיק הרשום איננו בעל תלות בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

<u>עניין מנוגד אחר</u>

☐ <u>יש</u> למחזיק באגרות החוב הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד:

או

☐ <u>אין</u> למחזיק הרשום באגרות החוב 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

**"עניין מנוגד אחר"** משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעלי העניין בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

**מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.**

**חלק שלישי- הצעות ההחלטה**

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

**1.1. הצעת החלטה– אישור התיקון המוצע על ידי החברה ביחס לסעיף ~~4.5.1.3~~1.4 לשטר הנאמנות (סדרה ב'), בהתאם לתיקון מס' 2 לשטר הנאמנות, המצורף לכתב הצבעה וכן מתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות**

מוצע לאשר את התיקונים המוצעים על ידי החברה ביחס לסעיף ~~4.5.1.3~~ 1.4 לשטר הנאמנות המצורף כ**נספח א'** לכתב הצבעה זה, לפיו תתוקן הגדרת חוב פיננסי נטו מאוחד ויבוצעו תיקונים נלווים כמפורט בתיקון לשטר הנאמנות. כן יתוקנו אמות המידה המפורטות בסעיף 4.5 לשטר כך שההון העצמי לא יפחת מסך של 1,500 (במקום 900) מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים ו - היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 14.5% במקום 14%), במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ככל שתתקבל, מורים מחזיקי אגרות החוב לנאמן לחתום על תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות ו/או על כל מסמך אחר לצורך הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

למען הסדר הטוב וכחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי אף אם חישוב אמת המידה על פי הפרשנות האחרת, כמפורט ברקע לאסיפה זו, עלול היה להקים למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי, הרי שהם מוותרים על טענה זו.

**מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון לאסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה.**

**הרוב הדרוש לקבלת הצעת ההחלטה לעיל הינו רוב של שני שלישים מכלל המצביעים באסיפת המחזיקים.**

אופן ההצבעה:

| בעד | נגד | נמנע |
|---|---|---|
| | | |

תאריך _____ חתימה+ חותמת _____

**נספח א'**

**תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות**

# <u>תיקון מספר 2 לשטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ב׳)</u>

**שנערך ונחתם ביום____ ב_____ 2026**

**בין** **ע.י נופר אנרג׳י בע״מ**
מרח׳ הטחנה 1, כפר-סבא
(״החברה״) <u>מצד אחד</u>;

**לבין** **משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע״מ**
מדרך מנחם בגין 48, תל אביב
(״הנאמן״) <u>מצד שני</u>;

**הואיל**: והנאמן לאגרות החוב (סדרה ב׳) של החברה הינו הנאמן, עימו התקשרה החברה בשטר נאמנות מיום 18/07/2023 (״**שטר הנאמנות**״);

**והואיל**: וביום_____ אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה׳) של החברה את תיקון שטר הנאמנות, כמפורט להלן;

**לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:**

1. **<u>התיקונים בשטר:</u>**

1.1. בסעיף 1.4, בהגדרת המונח ״חוב פיננסי נטו מאוחד״ במקום המילים ״**ובלבד שאין חוב פיננסי אחר הבכיר למימון שהעמידה החברה בקשר עם אותו נכס כאמור**״, יבוא:

> ״**והכל עד גובה סך ההשקעה באותו נכס כפי שתפרט החברה בביאורים לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ביחס לכל נכס (ראה נספח א׳ לשטר זה);**״.

<u>1.2. בסעיף 4.5.1.1 במקום 900 מיליון ש״ח יבוא 1,500 מיליון ש״ח.</u>

<u>1.3. בסעיף 4.5.1.4 במקום 14% יבוא 14.5%.</u>

<u>1.4</u> ~~1.2~~. בסעיף 4.5.2, לאחר המילים ״ **מובהר כי לא תבוצע בדיקה בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות במהלך תקופת הביניים בין מועדי הבחינה**״, יבוא:

> ״**לפרטים אודות עמידת החברה באמות המידה המפורטות לעיל לרבות אופן החישוב נכון ליום 31 במרץ 2026 ראה נספח 4.5.2 לשטר זה.**״

<u>1.5</u> ~~1.3~~. לאחר התוספת השנייה לשטר הנאמנות, תתווסף התוספת הבאה:

נספח א' דוג' מספרית

סך ההשקעה בנכס אשר טרם הופעל מסחרית או שטרם חלפה שנה ממועד הפעלתו הינו 100 ש"ח.

- חלופה א' - 100% מימון באמצעות התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להקמת נכס (להלן "מימון חברה"): אם הפרויקט מומן במלואו באמצעות מימון החברה בסכום של 100 ש"ח (לדוגמא אג"ח ברמת החברה אשר הועמד כחוב בעלים לפרויקט). אזי במקרה זה ניתן לנכות מהחוב פיננסי נטו סכום של 100 ש"ח.
- חלופה ב' - 100% מימון באמצעות חוב בכיר: אם הפרויקט מומן במלואו באמצעות חוב בכיר בסכום של 100 ש"ח (ללא מימון החברה), אזי במקרה זה ניתן לנכות מהחוב הפיננסי נטו סכום של 100 ש"ח.
- חלופה ג'- מימון משולב: אם הפרויקט מומן בחוב בכיר בסכום של 20 ש"ח ובמימון חברה בסכום של 80 ש"ח, אזי במקרה זה ניתן לנכות מהחוב הפיננסי נטו סכום של 100 ש"ח.

בכל המקרים לעיל במידה וסך החוב הבכיר ומימון החברה עולה על 100 ש"ח אזי לא ניתן לנכות יותר מ- 100 ש"ח.

# נספח 4.5.2 – דוגמא להמחשה לאופן חישוב עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות

להלן דוגמא, לצורך המחשה בלבד, לעניין אופן עמידת החברה בהתניות הפיננסיות הקבועות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות, אילו היו נבחנות בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2026. יובהר כי דוגמא זו אינה כוללת את תוצאותיה הכספיות של החברה, אלא מהווה דוגמא מספרית להמחשת אופן חישוב אמות המידה כאמור בסעיף 4.5.1 לשטר.

**1. <u>הון עצמי סולו מינימאלי</u>**

הון עצמי סולו מינימאלי לא יפחת מ- 900 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

| | **במיליוני ₪** |
|---|---|
| | **31.3.2026** |
| הון עצמי מאוחד | 2,547 |
| בנטרול זכויות שאינם מקנות שליטה | (752) |
| **<u>סה"כ הון עצמי סולו</u>** | **<u>1,795</u>** |

**2. <u>יחס הון עצמי סולו למאזן נטו סולו.</u>**

היחס בין ההון העצמי סולו לבין סך המאזן נטו סולו לא יפחת משיעור של 36% במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

| | | **במיליוני ₪** |
|---|---|---|
| | | **31.3.2026** |
| הון עצמי סולו | | 1,795 |
| מאזן נטו סולו | סך המאזן לפי דוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה | 4,793 |
| | בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות | (201) |
| | **סך מאזן נטו סולו** | **4,591** |
| **<u>יחס הון עצמי סולו למאזן נטו סולו</u>** | | **<u>39.1%</u>** |

### 3. יחס הון עצמי מאוחד למאזן נטו מאוחד

היחס בין ההון העצמי המאוחד לבין סך המאזן המאוחד לא יפחת משיעור של 14%, במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

| | | במיליוני ₪ |
|---|---|---|
| | | **31.3.2026** |
| הון עצמי מאוחד | | 2,547 |
| סך מאזן נטו מאוחד | | 13,283 |
| **יחס הון עצמי סולו למאזן נטו סולו** | | **19.2%** |

### 4. היחס בין החוב הפיננסי נטו ל EBITDA

היחס בין החוב הפיננסי נטו, מאוחד ל-EBITDA לא יעלה על 15 ("חוב פיננסי ל-**EBITDA**") במשך שני רבעונים רצופים.

| | | במיליוני ₪ |
|---|---|---|
| | | **31.3.2026** |
| חוב פיננסי נטו | חובה המצרפי של החברה במאוחד לזמן קצר ולזמן ארוך | 8,949 |
| | **בנטרול:** | |
| | (א) התחייבויות בגין חכירה המוצגות לפי תקן דיווח בינלאומי IFRS 16; (ב) הלוואות שהועמדו על ידי מוסדות פיננסים, תאגידים בנקאיים, תאגידי ביטוח, מחזיקי אג"ח וכל גוף אחר שעיסוקו העמדת הלוואות, בכובעם כבעלים או שותפים בנכס (לרבות הפרויקט או הפעילות הרלוונטית, שאינן כוללות בתנאיהן מנגנוני העמדה לפירעון מיידי; (ג) אג"ח להמרה שביום הבדיקה קיימת כדאיות להמרתן למניות החברה (כלומר השווי הכלכלי של המניות שינבעו מההמרה גבוה מהערך ההתחייבותי של האג"ח המומרות); (ד) התחייבויות בגין נכסים שטרם הופעלו מסחרית או שטרם חלפה שנה ממועד הפעלתם המסחרית או ממועד השלמת רכישתם, לפי המאוחר, במועד הבדיקה, כאשר במסגרת זו יכללו גם התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להקמת נכס כאמור או חלף מימון להקמת נכס כאמור (בגובה המימון כאמור), ~~ובלבד שאין חוב פיננסי אחר הבכיר למימון שהעמידה החברה בקשר עם אותו נכס כאמור~~ והכל עד גובה סך ההשקעה באותו נכס כאמור בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה (ראה נספח א' לשטר זה); (ה) מכשירים פיננסים אחרים שפירעונם נתון לשיקול דעת החברה בלבד; (ו) יתרות שותפי מס; (ז) הלוואות המובטחות בנכסים אשר על פי תנאיהן אין למלווה זכות חזרה לחברה; (ח) התחייבויות בגין השקעות שטרם חלפה שנה קלנדרית מלאה ממועד השלמת רכישתן, כאשר במסגרת זו ייכללו גם התחייבויות שנטלה החברה והועמדו על ידה כמימון להשלמת הרכישה. | (7,072) |
| | **סה"כ חוב פיננסי** | **1,878** |
| | **בניכוי:** | |

| | | |
|---|---|---|
| | מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות לז"ק וז"א ומזומן מוגבל | 817 |
| | **<u>סה"כ חוב פיננסי, נטו</u>** | **1,061** |
| | | |
| EBITDA | הרווח התפעולי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים בגין התקופה של 12 חודשים הרצופים (4 רבעונים) המסתיימים במועד הדוחות הכספיים האחרונים | **212** |
| | **בנטרול:** | |
| | בנטרול פחת והפחתות, השפעות מתקנים המטופלים לפי שיטת הנכס הפיננסי (פרשנות IFRIC 12) ובתוספת תוצאותיהם לפי שיטת הרכוש הקבוע; בתוספת רווחי הקמה, רווחי תחזוקה, דמי ניהול ודמי ייזום שהתקבלו מתאגידים מאוחדים בידי החברה או בידי תאגידים מאוחדים אחרים; בנטרול רווחי או הפסדי הון (לרבות כתוצאה מצירוף עסקים); בנטרול הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; בנטרול הכנסות או הוצאות אחרות או חד-פעמיות (למעט הכנסות שמקורן בפיצוי בגין ביצועיים חלקיים של פרויקטים); | (103.6) |
| | **סה"כ EBITDA** | **108.6** |
| | **<u>היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד ל EBITDA</u>** | **9.77** |

2. **<u>היעדר שינויים נוספים</u>**

למעט האמור בתיקון זה לשטר הנאמנות, לא יחול כל שינוי בהוראות שטר הנאמנות אשר לא תוקנו במפורש במסגרת תיקון זה לשטר הנאמנות ימשיכו לעמוד בתוקפן ללא שינוי.

**ולראיה באו הצדדים על החתום:**

**ע.י. נופר אנרג'י בע"מ** **משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

_____ _____